PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

DECISÃO

Processo nº:	**0169767-30.2019.8.06.0001**
Classe – Assunto:	**Recuperação Judicial - Concurso de Credores**
Requerente e Massa Recuperanda:	**Mundial Comércio de Móveis Ltda - Mundi Office e outros**

Vistos, etc.

Às pp. 2.313/2.318, complementada às pp. 2.345, a Administradora Judicial juntou a ata da Assembleia Geral de Credores, constando a aprovação do Plano de Recuperação Judicial e seu modificativo.

Às pp. 2.400/2.401, as Recuperandas apresentaram parte das certidões negativas de débitos tributários e solicitaram dilação de prazo para apresentação das certidões faltantes.

Manifesta-se também na petição de pp. 2.400/2.401 sobre a petição da FG INDUSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA ME, de pp. 2.291/2.296.

Às pp. 2.325/2.334 observa-se ressalvas apresentadas em face do plano.

Às pp. 2.351, consta ressalva apresentada pelo credor Banco Bradesco S/A em face do plano.

Às pp. 2.352 e ss, constam ressalvas apresentadas pelos credores Itaú-Unibanco S/A e Banco Santander em face do plano.

Sucinto relatório do necessário. Passo a decidir.

Passo a análise acerca do pedido de concessão da recuperação judicial.

Vê-se, primeiramente, que a concessão da recuperação judicial deve dar cumprimento ao seu objetivo maior, qual seja, o de viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, mediante a observância do princípio da preservação da empresa, bem como do princípio da prevalência dos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

interesses dos credores.

É relevante mencionar que o procedimento da recuperação judicial inicia-se com o deferimento de seu processamento, estando preenchidos os requisitos legais.

Empós, é apresentado o plano e, havendo objeções ao mesmo, convoca-se a Assembleia Geral de Credores para a devida deliberação.

Por fim, sendo aprovado o plano pela referida Assembleia cabe ao Juízo conceder a recuperação judicial, após verificar que foram observadas todas as formalidades estabelecidas pela Lei de Recuperação e Falência.

Acerca do assunto complementa FÁBIO ULHOA COELHO:

> *Aprovado um plano de reorganização pelos credores reunidos em Assembleia, com atendimento ao quórum de deliberação estabelecido no art. 45, ele é informado ao juiz, que, então, concederá a recuperação judicial.* [1]

Ressalte-se, por oportuno, que o art. 45 da Lei 11.101/05 estabelece que poderá ser aprovado o Plano se todas as classes concordam com a proposta, sendo a votação realizada dentro de cada classe.

No caso *sub examine*, a Assembleia Geral de Credores, em 2ª Convocação, no dia 29 de julho de 2021, aprovou o Plano de Recuperação Judicial e modificativo apresentado pelas empresas recuperandas, de modo que na Classe I-Trabalhista, por unanimidade dos credores presentes; na Classe II - Garantia real (não há credores na referida classe); na Classe III-Quirografário, por 75% do nº de credores presentes e 62,93% dos valores por créditos presentes; e na classe IV-ME-EPP, por 85,29 % do número de credores presentes e 63,21% dos valores por créditos presentes.

Portanto, observa-se que o Plano fora regularmente aprovado, pois cumpridos os requisitos exigidos pela legislação específica, conforme o

[1] COELHO, Fábio Ulhoa. **Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresa**s. São Paulo: Saraiva, 2005. Ed. 3ª, p. 166.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

art. 45 da Lei 11.101/05.

No entanto, compete ao Juízo realizar **o controle de legalidade das cláusulas do plano de recuperação judicial aprovado** pela assembleia geral de credores.

Nesse aspecto, saliente-se, de logo, a natureza contratual do plano de recuperação judicial, por colorário, em regra, não deve o Magistrado interferir no que fora acordado entre o devedor e credores. Contudo, a fim de evitar colisão de suas cláusulas com ditames legais expressos, deve exercer o controle de legalidade do plano no intuito de afastar a fraude e o abuso de direito.

Com efeito, houve observância dos requisitos legais previstos no art. 45 e 58 da Lei n° 11.101/2005 para sua aprovação.

No que tange à apresentação de modificativo ao plano por parte da Recuperanda durante a assembleia, importa ressaltar o que dispõe o art. 35 da Lei de regência:

> *"Art. 35. A assembleia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre:*
>
> *I – na recuperação judicial:*
>
> *a) aprovação, rejeição ou* ***modificação*** *do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor."*
>
> (Grifou-se.)

E, ainda, o disposto no art. 56, parágrafo terceiro, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual o plano de recuperação judicial poderá ser alterado, na assembleia geral de credores, mediante a observância das seguintes condições: a) expressa concordância do devedor empresário; b) não diminuição dos direitos **exclusivamente** dos credores ausentes. (Grifou-se.)

Veja-se, a respeito do tema, o seguinte entendimento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

doutrinário:

> *"Outra situação possível é a alteração do Plano de Recuperação Judicial por iniciativa do próprio devedor durante a assembleia geral. Tal hipótese também se revela razoável pelas mesmas razões trazidas anteriormente, acrescentando-se, porém, estar condicionada à mesma regra imposta aos credores, no sentido de não se permitir a diminuição dos direitos* ***exclusivamente*** *dos credores ausentes". (CAMPI; NOGUEIRA; PIHA, 2015, p. 60).* Grifou-se

Nota-se-se, portanto, que deve prevalecer a soberania da decisão da assembleia, competente para deliberar sobre a modificação do plano de recuperação judicial , cuja natureza jurídica é contratual.

Por outro lado, nenhuma ilegalidade há nos prazos ou deságios concedidos para pagamento dos créditos novados, tratando-se de meios legais para a recuperação judicial das empresas, conforme artigo 50, inciso I da Lei 11.101/05.

Conforme constou do plano de recuperação sob exame, bem como do seu modificativo apresentado e aprovado em assembleia, o deságio e prazos de carência e de pagamento não desbordam da razoabilidade, estão em conformidade com o cenário econômico das recuperandas e se coadunam com o princípio da preservação da empresa.

Impende ressaltar que a concessão de prazos e condições especiais para pagamentos das obrigações vencidas, no entendimento do STJ, insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pela assembleia geral de credores, desde que respeitado o prazo para pagamento dos credores trabalhistas previsto no art. 54, bem como o disposto no art. 45 da LFRF. Veja-se:

> *Ementa: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS. POSSIBILIDADE.

1. Recuperação judicial requerida em 4/4/2011. Recurso especial interposto em 31/7/2015.

2. O propósito recursal é verificar se o plano de recuperação judicial apresentado pelas recorrentes - aprovado pela assembleia geral de credores e homologado pelo juízo de primeiro grau - apresenta ilegalidade passível de ensejar a decretação de sua nulidade e, consequentemente, autorizar a convolação do processo de soerguimento em falência.

3. O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.

4. Para a validade das deliberações tomadas em assembleia acerca do plano de soerguimento apresentado, o que se exige é que todas as classes de credores aprovem a proposta enviada, observados os quóruns fixados nos incisos do art. 45 da LFRE.

5. A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas.

6. Cuidando-se de hipótese em que houve a aprovação do plano pela assembleia de credores e não tendo sido

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

> *apontadas, no acórdão recorrido, quaisquer ilegalidades decorrentes da inobservância de disposições específicas da LFRE (sobretudo quanto às[2] regras dos arts. 45 e 54), deve ser acolhida a pretensão recursal das empresas recuperandas.*
> *7. Recurso especial provido.*[2]

Ademais, acerca da alegativa de que o prazo de carência configura burla ao prazo de supervisão judicial, com a nova redação do art. 61 da Lei nº 11.101/2005, dada pela Lei nº 14.112/2020, o biênio legal passou a ser expressamente definido como limite de manutenção do devedor em recuperação judicial, independentemente de qualquer período de carência. Veja-se: :

> *Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.*

Nesse tocante, registre-se que não há prejuízo aos credores, que ainda poderão requerer a execução específica da obrigação ou a falência da sociedade recuperanda no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, conforme previsão do art. 62, Lei nº 11.101/05:

> Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei.

[2] REsp 1631762 / SP - RECURSO ESPECIAL 2016/0268393-2 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI. Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento 19/06/2018. DJe 25/06/2018

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Continuando o exame da legalidade das cláusulas inseridas no plano aprovado, **com relação a supressão das garantias,** o art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/05 previu expressamente que "*os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso*".

Já o art. 59 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, mas ressalva expressamente as garantias que eventualmente existam.

Nota-se que a lei específica protege a garantia dos credores em norma de ordem pública e aplicação cogente, levando a concluir, *a priori*, que a cláusula que trate de supressão das garantias reais e fidejussórias somente se aplica aos credores que expressamente renunciarem às garantias, não podendo ser estendida aos credores que se abstiveram, que votaram contra a aprovação do plano ou inseriram ressalva expressa de discordância.

Considere-se que o direito real de garantia tem tratamento específico no Código Civil e possui características específicas como o direito de sequela e a indivisibilidade, que impede a liberação da garantia sem a anuência do credor.

Nessa senda, o art. 50, § 1º da Lei nº 11.101/05 prevê que: "*na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia*".

Deste modo, qualquer supressão ou substituição da garantia, sejam elas reais ou fidejussórias, somente pode ocorrer mediante anuência expressa do credor, não se tratando de vontade que possa ser contrariada por deliberação de assembleia de credores.

A Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

> "*A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória*".

Note-se que, ainda que o art. 49, § 2º denote previsão de possibilidade de o plano judicial dispor de modo diverso no que se insere às garantias ajustadas, é necessária a anuência da classe de credores com garantia real, a fim de que possa decidir por maioria quebrar as garantias. Somente assim a anuência estaria superada pela deliberação da assembleia.

O art. 49, § 2º, abre uma exceção à regra geral estabelecida no disposto no § 1º do art. 50, qual seja, o plano pode liberar as garantias reais e fidejussórias desde que haja anuência da classe de credores com garantia real. Ou seja, se da classe de credores com garantia real, a maioria presente à assembleia decidir abrir mão de suas garantias, fica, portanto submetida a minoria a esse entendimento, como também os ausentes e os que se abstiveram de votar.

Tal medida transacionada encontra guarida no que dispõe o art. 50 da Lei nº 11.101/2005, o qual elenca os meios pelos quais a empresa em crise pode se soerguer, através do cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores, cada qual representado por sua classe.

Esse é o entendimento da Corte Superior, como se observa do julgado, cuja ementa a seguir se transcreve:

> *RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CREDORES DA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. 3. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES. DESNECESSIDADE. 4.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS DEVIDAMENTE APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na recuperação judicial; b) se é necessária a convocação da assembleia de credores antes da convolação da recuperação judicial em falência na hipótese de descumprimento de obrigação constante do plano de recuperação judicial; c) se a supressão das garantias real e fidejussória estampada expressamente no plano de recuperação judicial, aprovada em assembleia geral de credores, vincula todos os credores da respectiva classe ou apenas aqueles que votaram favoravelmente à supressão. Por unanimidade de votos. 2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários. 3. O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. Uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação. Por maioria de votos. 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

dos credores devidamente representados pelas respectivas classes, o que importa na vinculação de todos os credores, indistintamente. 4.1 Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1º do art. 50 da referida lei. 4.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insereM as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 4.3. Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo. 4.4 Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

> *de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 4.5 No particular, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente. 5. Recurso especial parcialmente provido.*[3]

Conforme o exposto, a regra geral estabelecida é a de que o credor com garantia real só perde essa garantia se, expressamente, dela abdicar. Ocorre que há na lei, com base no parágrafo 2º do art. 49, uma exceção à regra, no sentido de que, havendo uma classe de credor com garantia real e se a classe decidir por maioria quebrar as garantias, o minoritário perde essa garantia em prol da decisão da classe.

No caso dos autos, entretanto, não houve a constituição de uma classe de credores com garantia real.

Conclui-se, dessa forma, pela ilegalidade da deliberação da assembleia em suprimir as garantias reais e fidejussórias, visto que não há credores com essa classificação na presente recuperação judicial que pudessem decidir nesse sentido em assembleia, o que afronta o art. 49, § 1º bem como os arts. 50, § 1º, e 59 da Lei nº 11.101/2005.

Importa acrescentar que, de todo o analisado e exposto, está claro que a supressão das garantias reais e fidejussórias deliberada entre a empresa e seus credores em assembleia não afeta as execuções contra coobrigados e terceiros

[3] STJ - REsp: 1700487 MT 2017/0246661-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

garantidores. Logo, o prosseguimento das execuções e ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia, cambial, real ou fidejussória, de modo algum deve ser comprometido pela aprovação do plano de recuperação judicial, sob pena de afronta à Súmula 581 do STJ.

A despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005).

Portanto, é nula qualquer disposição que estenda o plano aos coobrigados, avalistas e fiadores, sejam eles sócios ou não das recuperandas, inclusive a que prevê supressão de garantias reais e fidejussórias.

No que tange **à alienação de filiais ou Unidades Produtivas Isoladas (UPIs) (p. 1.368)**, importa ressalvar a impossibilidade, consoante as disposições dos art. 60, 66 e 142 do mesmo diploma legal, de livre alienação de bens dos devedores à míngua de controle por parte do Poder Judiciário, devendo tal aspecto no que tange à premissa em comento, ser observada por ocasião das mencionadas alienações.

Outrossim, no que se refere a **eventual descumprimento do PRJ**, o art. 61, § 1º, c/c art. 73, IV, da Lei n.º 11.101/2005, impõe a convolação da recuperação judicial em falência no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no PRJ, durante período de 02 (dois) anos computados da data da concessão do procedimento recuperatório.

E, ainda, o art. 94, III, 'g', da legislação de regência, dispõe que:

"Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:

(...) III- pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

> *parte de plano de recuperação judicial:*
> *(...) g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial."*

É oportuno, portanto, inferir que o descumprimento das obrigações assumidas pelas recuperandas, não lhes concede oportunidade para convocar nova Assembleia Geral de Credores, com o fito de deliberar sobre a medida mais adequada para saná-lo, implicando, isso sim, na convolação da recuperação judicial em falência ou, caso o descumprimento ocorra após o prazo bienal previsto no art. 61, *caput*, da mesma Lei reitora, na possibilidade de qualquer credor requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 da mesma legislação infraconstitucional, por força do disposto no seu art. 62.

É que não se pode invocar o princípio da preservação da empresa para justificar, de forma ampla, abstrata e ilimitada, a manutenção da recuperanda que não cumpre as obrigações assumidas no plano recuperatório homologado judicialmente.

Sobre o tema, são esclarecedores os seguinte ensinamentos doutrinários:

> *"A Lei divide o processo de recuperação em duas fases distintas: (i) a de negociação e aprovação do plano; e (ii) a de execução e cumprimento do plano, no prazo de até 2 anos. (...) Além da permanência dos órgãos da recuperação em pleno funcionamento – assembleia geral de credores, comitê de credores e administrador judicial –, a segunda fase do processo de recuperação caracteriza-se pelo maior rigor dispensado ao eventual descumprimento das obrigações assumidas no plano. Se o inadimplemento ocorrer dentro desse período, a consequência será a convolação da recuperação em falência, independentemente da vontade dos credores, e cabe ao juiz, de ofício, decretar a falência do devedor nessa hipótese (art. 73,*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

IV), a exemplo do que ocorria no regime anterior da concordata." (In "Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei 11.101/2005". JÚNIOR, Francisco Satiro de Souza; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (coordenadores). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pp. 302 e 303)

"Descumprimento do plano de recuperação. Caso, na fase de execução, o empresário individual ou a sociedade empresária em recuperação não cumpra o plano homologado ou aprovado pelo juiz, tem lugar também a convolação em falência. Nesta hipótese, os credores serão atendidos, na execução concursal, pelo valor e classificação dos créditos que titularizavam antes do processo de recuperação judicial. Em outros termos, a homologação ou aprovação pelo juiz do plano importou novação ou renegociação dos créditos de forma condicional. Os credores aprovaram a substituição de garantias, capitalização de crédito, prorrogação de vencimentos ou qualquer outro meio de recuperação no pressuposto de que o sacrifício de seu direito viabilizaria a superação da crise. Há, por assim dizer, uma cláusula resolutiva tácita em qualquer plano de recuperação judicial, que é o sucesso de sua implementação. Na hipótese de desobediência e convolação da recuperação judicial em falência, opera-se a resolução do plano. Em síntese, a condição sob a qual os credores concordaram em rever seus direitos não se realizou e retornam eles, por isso, ao status quo ante." (In "Comentários à Lei de Falências e de Recuperação e de Recuperação de Empresas". COELHO, Fábio Ulhoa. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 260)

No mesmo sentido, confira-se a ilustrativa jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

"Recuperação judicial. Homologação do plano apresentado pelos devedores, após aprovação pela assembleia-geral de credores. Possibilidade, ante a natureza negocial do plano de recuperação, de controle judicial da legalidade das respectivas disposições. Precedentes das C. Câmaras Especializadas de Direito Empresarial. Previsão de deságio da ordem de 15% (quinze por cento) para os credores quirografários. Remissão parcial dos débitos que, nesses termos, não desborda da razoabilidade, pois preserva percentual considerável do quanto originariamente devido. Prazo de carência para o início dos pagamentos, por seu turno, que não se mostra irregular, pois inferior ao lapso bienal de supervisão judicial. Ausência de previsão de incidência de correção monetária, com aplicação de juros cujo percentual é inferior ao estipulado no art. 406 do Código Civil. Possibilidade. Disposição que condiciona a convolação em falência, em caso de descumprimento do plano recuperacional, a prévia deliberação por parte da assembleia-geral de credores. Descabimento. Inteligência dos artigos 61, 62 e 73 da Lei nº 11.101/2005. Impossibilidade, ademais, de livre alienação de bens dos devedores à míngua de controle por parte do Poder Judiciário. Inteligência dos arts. 66 e 142 do mesmo diploma legal. Cláusula atinente à extensão dos efeitos da homologação do plano aos coobrigados dos recuperandos. Ineficácia. Tema que não constitui objeto da recuperação judicial, desbordando das matérias passíveis de análise pela assembleia-geral de credores. Adequação nesse sentido do plano, sem necessidade de refazimento, promovendo-se no caso, já que não atingido o cerne do plano, à mera extirpação das cláusulas aqui apontadas como ilegais. Decisão de Primeiro Grau, homologatória do plano de recuperação judicial, reformada em tais limites. Agravo de instrumento parcialmente provido." (Agravo de Instrumento n.º 2035673-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

> *98.2015.8.26.0000. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. Des. FÁBIO TABOSA. Julgado em 05/10/2015. Publicado em 06/10/2015). (Grifou-se)*

No que tange à **forma de pagamento aos credores**, importa regularizar, posto que a obrigação da recuperanda para com os credores deve ser mensalmente demonstrada no feito recuperacional, enquanto perdurar o monitoramento do Poder Judiciário, a fim de possibilitar a verificação por este Juízo, pelo Ministério Público, pela administradora judicial, bem como pelos credores e demais interessados. Desse modo, necessário se faz que os valores previstos no PRJ com relação aos credores que ainda não informaram os respectivos dados bancários sejam depositados mensalmente em juízo, com o fito de se resguardar o direito dos credores e da própria recuperanda, viabilizando a efetiva comprovação nos autos.

Superados esses aspectos acerca da legalidade das cláusulas do plano, passa-se à análise acerca da **apresentação de certidão negativa de débitos tributários**.

Verifica-se que, na forma do art. 57 da Lei 11.101/05 e do artigo 191-A do Código Tributário Nacional, após a juntada do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores, o devedor deverá apresentar certidões negativas (ou positivas com efeitos de negativas) de débitos tributários nos termos do art. 151, 205, 206 do CTN.

Com o advento da Lei 14.112/20, no âmbito federal, há previsão diferenciada para a transação/parcelamento de débitos tributários ao devedor em recuperação, ao que, *a priori*, devem as recuperandas se submeterem. Além disso, a Lei nº 14.112, de 2020, acrescentou o inciso V ao art. 73 do mesmo Diploma legal, que assim dispõe:

> *Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

> *V - por descumprimento dos parcelamentos referidos no art. 68 desta Lei ou da transação prevista no art. 10-C da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002; e (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)*

Nesse cenário, as Recuperandas apresentaram, em petição acostada às pp. 2.400/2.401, parte das certidões sob comento, quais sejam, Estaduais da ERGONÔMICA INDÚSTRIA e da FÊNIX INDÚSTRIA e Municipal da MUNDIAL INDÚSTRIA.Aduzem que as demais certidões municipais e estaduais não estão sendo liberadas, não obstante os débitos terem sido parcelados e/ou quitados, e que serão posteriormente acostadas aos autos. Quanto aos débitos federais, informam que estão aderindo ao Refis e postular dilação de prazo para apresentação das certidões remanescentes.

De outra parte, não se deve perder de vista o interesse na preservação da empresa, abrangido pelos trabalhadores, investidores, instituições de crédito, consumidores, os agentes econômicos como um todo, e, ainda, pelo Estado, uma vez que é fundamental a manutenção da empresa economicamente viável para que ocorra a arrecadação.

Nesse cenário, importa destacar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Nesse sentido é a lição de Fazzio Júnior[4] sobre o tema:

> *"O princípio da conservação da empresa parte da constatação de que a empresa representa "um valor objetivo de organização*

[4] Fazzio Júnior, Waldo. Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2008. p. 21.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

> *que deve ser preservado, pois toda a crise da empresa, causa um prejuízo à comunidade" (LOBO, 1996:6). O objetivo econômico da preservação da empresa deve preponderar, em regra, sobre o objetivo jurídico da satisfação do título executivo, se este for considerado apenas como a realização de pretensão singular. O regime jurídico de insolvência não deve ficar preso ao maniqueísmo privado que se revela no embate entre a pretensão dos credores e o interesse do devedor. A empresa não é mero elemento da propriedade privada. Resumindo o caráter insatisfatório das normas concursais ortodoxas, valem as palavras de Fernández-Rio (1982: 150), ao comendar que, na crise econômica de uma empresa, sobre o próprio devedor, sofrem os credores e sofre a sociedade."*

Ademais, há que se ter em mente que os créditos em favor da Fazenda Nacional não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 7º, da Lei nº 11.101/06, de sorte que podem ser executadas de forma autônoma, não havendo qualquer ressalva em razão da recuperação judicial, *in verbis*:

> *Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.*
> *(…)*
> *§ 7º As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica.*

Dessa forma, a concessão da recuperação judicial não importa na novação dos créditos tributários, pois não há a extinção da obrigação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

anterior, a renegociação da dívida e a instituição de nova obrigação entre as partes.

Nesse sentido, o STJ tem firmado seu entendimento, assim como os tribunais pátrios. Confira-se:

> *RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 57 DA LEI 11.101/05 E ART. 191-A DO CTN. EXIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO INSTITUTO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL. APLICAÇÃO DO POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial distribuída em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 6/12/2018. Autos conclusos à Relatora em 30/1/2020. 2. O propósito recursal é definir se a apresentação das certidões negativas de débitos tributários constitui requisito obrigatório para concessão da recuperação judicial do devedor. 3. O enunciado normativo do art. 47 da Lei 11.101/05 guia, em termos principiológicos, a operacionalidade da recuperação judicial, estatuindo como finalidade desse instituto a viabilização da superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Precedente. 4. A realidade econômica do País revela que as sociedades empresárias em crise usualmente possuem débitos fiscais em aberto, podendo-se afirmar que as obrigações dessa natureza são as que em primeiro lugar deixam de ser adimplidas, sobretudo quando se considera a elevada carga tributária e a complexidade do sistema atual. 5. Diante desse contexto, a apresentação de certidões negativa de débitos tributários pelo devedor que busca, no Judiciário, o soerguimento de sua empresa encerra circunstância de difícil*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

cumprimento. 6. Dada a existência de aparente antinomia entre a norma do art. 57 da LFRE e o princípio insculpido em seu art. 47 (preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deve ser interpretada à luz do postulado da proporcionalidade. 7. Atuando como conformador da ação estatal, tal postulado exige que a medida restritiva de direitos figure como adequada para o fomento do objetivo perseguido pela norma que a veicula, além de se revelar necessária para garantia da efetividade do direito tutelado e de guardar equilíbrio no que concerne à realização dos fins almejados (proporcionalidade em sentido estrito). ***8. Hipótese concreta em que a exigência legal não se mostra adequada para o fim por ela objetivado - garantir o adimplemento do crédito tributário - , tampouco se afigura necessária para o alcance dessa finalidade: (i) inadequada porque, ao impedir a concessão da recuperação judicial do devedor em situação fiscal irregular, acaba impondo uma dificuldade ainda maior ao Fisco, à vista da classificação do crédito tributário, na hipótese de falência, em terceiro lugar na ordem de preferências; (ii) desnecessária porque os meios de cobrança das dívidas de natureza fiscal não se suspendem com o deferimento do pedido de soerguimento.*** *Doutrina. 9. Consoante já percebido pela Corte Especial do STJ, a persistir a interpretação literal do art. 57 da LFRE, inviabilizar-se-ia toda e qualquer recuperação judicial (REsp 1.187.404/MT). 10. Assim, de se concluir que os motivos que fundamentam a exigência da comprovação da regularidade fiscal do devedor (assentados no privilégio do crédito tributário), não tem peso suficiente - sobretudo em função da relevância da função social da empresa e do princípio que objetiva sua preservação - para preponderar sobre o direito do devedor de buscar no processo de soerguimento a superação da*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

crise econômico-financeira que o acomete. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ - REsp: 1864625 SP 2019/0294631-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (OU DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA) PARA DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 57, da Lei de Falencias e Recuperação Judicial (Lei n. 11.101/2005) prevê que, após a aprovação do plano, o devedor apresentará as certidões negativas de débitos tributários. Trata-se de previsão cuja interpretação deve ser realizada em consonância com a norma prevista no art. 47 da mesma lei, que materializa os princípios norteadores da recuperação judicial - Função Social e Preservação da Empresa. 2. É dever do Estado colaborar com a recuperação judicial, e não impor obstáculos à sua realização. Condicionar a concessão da recuperação judicial à apresentação de certidão negativa de débitos constitui óbice que contraria a própria finalidade da lei de regência, notadamente diante do fato de que os créditos de natureza tributária não estão sujeitos à recuperação judicial. Precedentes. 3. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07270936120198070000 DF 0727093-61.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/03/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020)

Portanto, o deferimento da recuperação judicial mediante

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

dispensa de apresentação de CND não impede o regular processamento da execução fiscal, com as implicações daí decorrentes, ou seja, nenhum prejuízo trará ao fisco, que poderá livremente executar seu crédito.

Diante disto, condicionar a concessão da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos tributários implica em violação dos princípios da preservação da empresa e economicidade e da prevalência das decisões da assembleia geral de credores trazidos pela Lei de Recuperação Judicial e Falências. Estar-se-ia sob o risco de sepultar a aplicação do novel instituto e, por consequência, negar vigência ao princípio que lhe é norteador.

Não se olvide que a presente recuperação judicial tramitou simultaneamente com os projetos de lei que resultaram na Lei 14.112/2020. Assim, não seria razoável impor às recuperandas, neste momento, a obrigação de apresentação de certidões negativas de débitos tributários.

Não obstante, as recuperandas não podem deixar de cumprir com suas obrigações tributárias passadas e as que surgirem no curso da recuperação judicial. É um dos fatores de soerguimento da atividade, a demonstração da capacidade de cumprimento das obrigações tributárias inerentes à atividade, como um dos elementos que permitam aferir o restabelecimento da saúde econômico-financeira do empresário em recuperação judicial, não servindo, o mencionado instituto, como anistia às obrigações tributárias existentes até o momento do pedido, sob pena de se transformar um instrumento lídimo de reestruturação em um escudo para a prática de ilícitos.

Assim, há que se conceder oportunidade em prazo razoável para que as recuperandas promovam os atos necessários à readequação de seu passivo fiscal. Ressalte-se que esse é o entendimento adotado por este Juízo, a exemplo dos feitos de nºs 0159049-42.2017.8.06.0001, 0196784-41.2019.8.06.0001 e 0157461-63.2018.8.06.0001.

Isto posto, HOMOLOGO O PLANO DE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEU MODIFICATIVO APROVADO, **com as ressalvas expostas neste decisório**, e CONCEDO a recuperação judicial pleiteada pelas empresas MUNDIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP, STYLUS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e ERGONÔMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
- ME.

Defiro a dilação de prazo solicitada pelas Recuperandas, às pp. 2.400/2.401, a fim de que promovam os atos necessários à readequação de seu passivo fiscal.

As Recuperandas devem comprovar mensalmente no presente feito o cumprimento da obrigação para com os credores, enquanto perdurar o monitoramento do Poder Judiciário; os valores previstos no PRJ com relação aos credores que ainda não informaram os respectivos dados bancários devem ser depositados mensalmente em juízo, com o fito de se resguardar o direito dos credores e da própria recuperanda, viabilizando a efetiva comprovação nos autos.

No mais, determino que em todos os atos, contratos e documentos firmados pela empresa recuperanda sujeito ao procedimento de recuperação judicial deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão "em Recuperação Judicial", nos termos do art. 69, caput da LRF.

Expeça-se ofício ao Registro Público de Empresas para que proceda a anotação da recuperação judicial no registro correspondente, consoante art. 69, parágrafo único da LRF.

Intime-se Ministério Público e as Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que a Recuperanda tiver estabelecimento, sobre o teor desta decisão.

No mais dos autos, defiro a dilação de prazo solicitada às pp. 2.413, devendo os autos virem imediatamente conclusos, após a manifestação da Administradora Judicial, para decisão sobre as petições de pp. 2.400/2.401 – tópico I, e 2.291/2.296.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Expedientes necessários.

Fortaleza/CE, 15 de setembro de 2021.

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/09/2021 às 12:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0169767-30.2019.8.06.0001 e código 9968B62.